Contratto di distribuzione e logistica per il mercato italiano

TRA

Lindevaart B.V., società di diritto olandese con sede in Rietlandpark 125, 1019 DT Amsterdam (Paesi Bassi), iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio dei Paesi Bassi (KvK) al n. 34218865, numero IVA olandese NL812345678B01, identificata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in Italia con il numero IT 09427540965, in persona del suo amministratore delegato sig. Pieter Nauta, munito dei necessari poteri (di seguito "Lindevaart");

E

Garrano Distribuzione S.r.l., con sede legale in Verona (VR), Via dell'Artigianato 14, capitale sociale euro 250.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 04128730231, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, REA VR-401882, in persona dell'amministratore unico sig. Luca Garrano (di seguito "Garrano");

di seguito anche congiuntamente le "Parti" e ciascuna la "Parte".

Premesse

(A) Lindevaart progetta e produce sistemi di dosaggio, pesatura e controllo per l'industria di processo, commercializzati con i marchi LINDEVAART e LDX, e li vende in Europa direttamente o tramite operatori locali.

(B) Garrano opera dal 1994 nella distribuzione tecnica e nei servizi logistici per l'industria e dispone del centro logistico di Via Torricelli 18, 37135 Verona (di seguito il "Centro"), condotto in locazione in forza di contratto stipulato con Immobiliare Pescantina S.r.l. il 3 settembre 2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona il 14 settembre 2021 al n. 4412 serie 3T, con scadenza al 31 agosto 2033.

(C) Le Parti collaborano dal 2024 sulla base della lettera di incarico del 4 marzo 2024, che le Parti intendono sostituire integralmente con il presente contratto.

(D) Lindevaart intende affidare a Garrano la distribuzione dei propri prodotti nel territorio italiano e i servizi logistici connessi, mantenendo la proprietà dei prodotti fino alla vendita al cliente secondo quanto previsto all'articolo 6.

(E) Garrano dichiara di disporre dell'organizzazione, del personale e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 — Definizioni

1.1 Nel presente contratto i termini di seguito elencati hanno il significato qui indicato:

"Prodotti": i beni compresi nel Listino, come di volta in volta aggiornato, con esclusione dei prototipi e delle forniture speciali che Lindevaart si riserva di trattare direttamente.

"Territorio": la Repubblica italiana, con esclusione della Repubblica di San Marino.

"Cliente": l'utilizzatore finale stabilito nel Territorio al quale i Prodotti sono ceduti.

"Centro": il complesso logistico di Via Torricelli 18, Verona, indicato in premessa (B).

“Area Riservata”: la porzione del Centro individuata all’articolo 5 e nella planimetria di cui all’Allegato A.

“Conto Deposito”: il regime di detenzione dei Prodotti disciplinato all’articolo 6.

“Listino”: il listino prezzi di Lindevaart per il Territorio, comunicato per iscritto e aggiornato di norma con cadenza annuale.

1.2 I titoli degli articoli hanno funzione di sola comodità di lettura e non rilevano ai fini dell’interpretazione.

Articolo 2 — Oggetto e qualificazione delle Parti

2.1 Lindevaart nomina Garrano proprio distributore per il Territorio e Garrano accetta, alle condizioni che seguono.

2.2 Garrano opera quale distributore indipendente, con organizzazione, mezzi e personale propri, senza alcun vincolo di subordinazione, di agenzia o di rappresentanza nei confronti di Lindevaart. Il presente contratto non costituisce società, associazione in partecipazione né joint venture fra le Parti.

2.3 Per i Prodotti detenuti in Conto Deposito Garrano non acquista i Prodotti e non li rivende in nome proprio: presta i servizi di cui all’articolo 4, promuove la vendita presso i Clienti e percepisce i corrispettivi di cui all’articolo 9. Restano ferme le vendite del canale ricambi disciplinate all’articolo 6.7, per le quali Garrano acquista in nome e per conto proprio.

Articolo 3 — Territorio ed esclusiva

3.1 Per la durata del contratto Lindevaart non nomina altri distributori per il Territorio e non effettua vendite dirette a Clienti stabiliti nel Territorio, salvo quanto previsto al comma 3.2.

3.2 Sono riservate a Lindevaart le forniture ai clienti indicati nell’Allegato E (clienti direzionali di gruppo), le forniture connesse a gare o accordi quadro sovranazionali e le forniture di prototipi. Per tali forniture Garrano può essere incaricata dei soli servizi logistici, con i corrispettivi di cui all’articolo 9.2.

3.3 Garrano si astiene dal promuovere i Prodotti al di fuori del Territorio e dal trattare prodotti concorrenti dei Prodotti per tutta la durata del contratto e per i dodici mesi successivi alla sua cessazione.

Articolo 4 — Servizi logistici

4.1 Garrano esegue nel Centro, a favore di Lindevaart, le seguenti attività: ricezione dei Prodotti in arrivo dagli stabilimenti di Lindevaart; controllo quantitativo e verifica dell’integrità degli imballi; stoccaggio nell’Area Riservata; prelievo e allestimento delle spedizioni; imballaggio secondo le specifiche dell’Allegato D; consegna al Cliente o al vettore; gestione dei resi e delle giacenze non conformi.

4.2 Le prestazioni di cui al presente articolo hanno ad oggetto esclusivamente il deposito e la movimentazione dei Prodotti. Ogni ulteriore attività che Lindevaart intenda affidare a Garrano forma oggetto di separato ordine scritto e di distinta pattuizione economica.

4.3 Garrano esegue con cadenza mensile l’inventario fisico dei Prodotti giacenti nell’Area Riservata e ne trasmette l’esito a Lindevaart entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, unitamente al riepilogo dei movimenti.

4.4 Garrano tiene i registri di carico e scarico dei Prodotti in Conto Deposito e li conserva per il periodo previsto dalla normativa applicabile, mettendoli a disposizione di Lindevaart a semplice richiesta.

Articolo 5 — Area Riservata

5.1 Garrano riserva a Lindevaart, in via continuativa e per l'intera durata del contratto, l'area delimitata del Centro identificata dai settori D1, D2, D3 e D4 nella planimetria allegata (Allegato A), di superficie complessiva pari a 1.240 metri quadrati, destinata in via esclusiva ai Prodotti di Lindevaart.

5.2 Garrano non può destinare l'Area Riservata, neppure in parte e neppure temporaneamente, allo stoccaggio di beni di terzi o propri, né modificarne la collocazione o l'estensione, senza il preventivo consenso scritto di Lindevaart.

5.3 Il personale di Lindevaart e i soggetti da questa incaricati hanno accesso all'Area Riservata negli orari di apertura del Centro (dal lunedì al venerdì, dalle 6.00 alle 20.00) senza necessità di preavviso, mediante badge nominativi rilasciati da Garrano e registrati dal sistema di controllo accessi del Centro. Garrano consente in ogni tempo le verifiche di inventario e le ispezioni disposte da Lindevaart o dai suoi revisori.

5.4 Lindevaart può installare a propria cura e spese, nell'Area Riservata, scaffalature, attrezzature e strumentazione di sua proprietà, che restano di sua proprietà anche in caso di infissione al suolo e che possono essere rimosse alla cessazione del contratto.

5.5 L'immobile che ospita il Centro resta nella disponibilità di Garrano in forza del contratto di locazione richiamato in premessa (B); il presente articolo non costituisce sublocazione né cessione del contratto di locazione e non trasferisce a Lindevaart alcun diritto reale sull'immobile.

Articolo 6 — Regime dei Prodotti in Conto Deposito

6.1 I Prodotti spediti da Lindevaart al Centro restano di proprietà di Lindevaart e sono da questa contabilizzati fino al momento della vendita al Cliente. Il trasferimento della proprietà si verifica al momento della consegna al Cliente e, in ogni caso, non prima dell'emissione della fattura di vendita da parte di Lindevaart.

6.2 Garrano detiene i Prodotti a titolo di deposito, con gli obblighi di custodia di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile italiano, e li tiene distinti dai propri beni e da quelli di terzi, con separata evidenza contabile e fisica.

6.3 La fattura di vendita al Cliente è emessa da Lindevaart. Garrano non emette fattura di vendita per i Prodotti in Conto Deposito e non assume verso i Clienti obbligazioni di pagamento del prezzo.

6.4 Il rischio di perimento o deterioramento dei Prodotti giacenti nell'Area Riservata resta a carico di Lindevaart, salvo il caso di dolo o colpa di Garrano, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari.

6.5 Garrano mantiene in vigore, per l'intera durata del contratto, una copertura assicurativa "all risks" sui beni di terzi in deposito per un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro, con vincolo a favore di Lindevaart, e ne trasmette copia annualmente.

6.6 Il valore dei Prodotti giacenti è espresso, nelle rilevazioni mensili, al costo di trasferimento comunicato da Lindevaart e in vigore alla data della rilevazione.

6.7 I ricambi, i materiali di consumo e gli accessori indicati nella sezione 9 del Listino sono acquistati da Garrano in nome e per conto proprio, con passaggio della proprietà alla consegna presso il Centro, e da questa rivenduti ai Clienti a prezzi liberamente determinati.

Articolo 7 — Prezzi e condizioni di vendita

7.1 I prezzi applicati ai Clienti sono quelli del Listino in vigore. Garrano può applicare gli sconti compresi nella griglia di cui all'Allegato C in funzione della classe di Cliente e del volume dell'ordine.

7.2 Ogni condizione economica diversa da quelle della griglia, ivi compresi sconti superiori alle soglie ivi indicate, dilazioni di pagamento oltre i sessanta giorni, prestazioni accessorie non a listino e penali, è sottoposta a Lindevaart e diviene efficace solo dopo l'approvazione scritta di questa.

7.3 La conferma d'ordine al Cliente è emessa e sottoscritta da Lindevaart presso la sede di Amsterdam. Garrano e i suoi addetti non hanno il potere di rappresentare Lindevaart, di concludere contratti in suo nome o di vincolarla in qualsiasi modo verso terzi.

7.4 Il pagamento del prezzo è effettuato dal Cliente direttamente a Lindevaart, sui conti indicati in fattura. Garrano non è autorizzata a ricevere pagamenti per conto di Lindevaart né a concedere abbuoni o compensazioni.

Articolo 8 — Consegne e condizioni di resa

8.1 Le consegne ai Clienti sono eseguite a cura di Garrano, con mezzi propri o di vettori da questa incaricati, dal Centro al luogo indicato nella conferma d'ordine.

8.2 Le condizioni di resa applicabili a ciascun Cliente sono indicate nell'Allegato B e sono richiamate nella conferma d'ordine. In mancanza di diversa indicazione nella conferma d'ordine prevale quanto risulta dall'Allegato B.

8.3 Il documento di trasporto è emesso da Garrano con la causale "conto deposito — consegna al cliente" e riporta il riferimento della conferma d'ordine di Lindevaart.

Articolo 9 — Corrispettivi

9.1 Per i servizi di cui all'articolo 4 e per la messa a disposizione dell'Area Riservata, Lindevaart corrisponde a Garrano un canone mensile di euro 62.000,00, oltre a euro 12,50 per ogni collo movimentato in uscita.

9.2 Per le forniture di cui all'articolo 3.2 Lindevaart corrisponde i soli corrispettivi logistici, calcolati come al comma 9.1, senza provvigione.

9.3 Sulle vendite in Conto Deposito perfezionate con Clienti del Territorio Lindevaart riconosce a Garrano una provvigione pari al 6,5% del valore netto fatturato, liquidata trimestralmente entro il trentesimo giorno dalla chiusura del trimestre.

9.4 I corrispettivi di cui al presente articolo sono fatturati da Garrano a Lindevaart e assoggettati al regime IVA applicabile secondo la normativa vigente.

Articolo 10 — Informativa, istruzioni e reportistica

10.1 Garrano trasmette a Lindevaart, con cadenza settimanale, il riepilogo degli ordini acquisiti, delle giacenze e delle consegne eseguite, nel formato indicato da Lindevaart.

10.2 Garrano si attiene alle istruzioni operative e commerciali impartite da Lindevaart in ordine alla presentazione dei Prodotti, alla politica di prezzo, alla gestione delle scorte e ai livelli di servizio, e partecipa alle riunioni periodiche di coordinamento indette da Lindevaart.

10.3 Garrano consente a Lindevaart l'accesso in sola lettura ai propri sistemi di gestione del magazzino per la parte relativa ai Prodotti.

10.4 Lindevaart può far verificare, con preavviso di dieci giorni lavorativi e non più di due volte l'anno, la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, anche a mezzo di terzi da essa incaricati e tenuti a riservatezza.

Articolo 11 — Personale

11.1 Garrano impiega personale proprio, del quale è unico datore di lavoro, e provvede a ogni adempimento retributivo, contributivo, assicurativo e in materia di salute e sicurezza.

11.2 Garrano comunica a Lindevaart il nominativo del responsabile del Centro e quello del referente commerciale per il Territorio e ne segnala tempestivamente la sostituzione.

Articolo 12 — Durata e recesso

12.1 Il contratto ha durata di cinque anni con decorrenza dal 1° febbraio 2029 e si rinnova tacitamente per periodi biennali, salvo disdetta comunicata dall'una all'altra Parte, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di dodici mesi rispetto alla scadenza.

12.2 Ciascuna Parte può recedere con effetto immediato in caso di inadempimento grave dell'altra Parte non rimosso entro trenta giorni dalla diffida scritta, di apertura di procedura concorsuale o di mutamento del controllo dell'altra Parte.

12.3 Alla cessazione del contratto, per qualunque causa, Garrano mette a disposizione di Lindevaart i Prodotti giacenti e le attrezzature installate ai sensi dell'articolo 5.4, per il ritiro entro sessanta giorni, e consegna i registri di cui all'articolo 4.4.

Articolo 13 — Riservatezza

13.1 Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative dell'altra Parte delle quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto, e non le utilizza per fini diversi, per l'intera durata del contratto e per i cinque anni successivi.

Articolo 14 — Cessione e subappalto

14.1 Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto dell'altra Parte.

14.2 Garrano può affidare a terzi il trasporto e le lavorazioni accessorie previa comunicazione scritta a Lindevaart, restando responsabile del loro operato.

Articolo 15 — Legge applicabile e foro

15.1 Il contratto è regolato dalla legge dei Paesi Bassi, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.

15.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il tribunale di Amsterdam. Resta salva la facoltà di Lindevaart di agire in via cautelare presso il giudice del luogo in cui i Prodotti si trovano.

Articolo 16 — Allegati

16.1 Formano parte integrante del contratto:

Allegato A — planimetria del Centro con individuazione dei settori D1-D4; Allegato B — clienti e condizioni di resa; Allegato C — griglia sconti per classe di cliente; Allegato D — specifiche di imballaggio e marcatura; Allegato E — clienti direzionali di gruppo.

Amsterdam, 15 gennaio 2029

Per Lindevaart B.V.
Pieter Nauta, amministratore delegato

Per Garrano Distribuzione S.r.l.
Luca Garrano, amministratore unico

Allegato B — Clienti e condizioni di resa

Cliente	Sede	Classe	Condizione di resa	Vettore abituale
Vetreria Sabbiona S.p.A.	Empoli (FI)	A	DAP stabilimento Empoli	Fercam
Termotecnica Peduzzi S.r.l.	Brescia (BS)	A	DAP stabilimento Brescia	mezzi Garrano
Cartiere Val Noceto S.p.A.	Lucca (LU)	A	—	Fercam
Officine Ravanelli S.r.l.	Modena (MO)	B	DAP stabilimento Modena	mezzi Garrano
Fonderia Stucchi S.p.A.	Lecco (LC)	A	DAP stabilimento Lecco	Fercam
Plastiche Ceriani S.p.A.	Gallarate (VA)	B	DAP stabilimento Gallarate	Fercam
Meccanica Tessarin S.r.l.	Padova (PD)	B	DAP stabilimento Padova	mezzi Garrano
Ceramiche Bardolino S.r.l.	Bardolino (VR)	C	EXW Verona, Via Torricelli 18	ritiro a cura del cliente
Zuccherificio Padano S.p.A.	Rovigo (RO)	A	DAP stabilimento Rovigo	Fercam
Tecnofarm S.r.l.	Latina (LT)	B	—	Fercam
Acciaieria Vallesina S.p.A.	Jesi (AN)	A	DAP stabilimento Jesi	Fercam
Molini Serravalle S.r.l.	Serravalle Scrivia (AL)	C	EXW Verona, Via Torricelli 18	ritiro a cura del cliente
Alimentari Bordonaro S.r.l.	Ragusa (RG)	C	DAP stabilimento Ragusa	Fercam

Allegato C — Griglia sconti per classe di cliente

Classe di cliente	Sconto base	Sconto per ordine superiore a euro 80.000	Sconto massimo applicabile senza approvazione
A	12%	15%	18%
B	9%	12%	15%
C	6%	8%	10%

Gli sconti sono calcolati sul prezzo di Listino al netto delle spese di trasporto. Le maggiorazioni per consegna urgente e per allestimenti non standard non sono scontabili.